

存、运输等行为的性质认定。

【法院裁判要旨】

江西省南昌市新建区人民法院经审理认为：根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百二十四条的规定，对于涉案废物是否属于危险废物的认定，不能仅依据危险废物是否包含在《国家危险废物名录》内，对于经鉴定具有危险性质的固体废物，也应当认定为污染环境罪中的危险废物。根据环境司法鉴定中心的鉴定结论，涉案“副产盐”属于具有危险性质的固体废物。依照《中华人民共和国刑法》第三百三十八条的规定，污染环境罪的行为特征为违反国家规定“排放、倾倒或者处置”有害物质。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条第

一款的规定，无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动，严重污染环境的，按照污染环境罪定罪处罚。法律与司法解释在不同意义上使用处置一词，考虑到不当贮存和运输同样会造成危险废物的减损并污染环境，应当将不当贮存和运输危险废物、最终会导致固体废物数量的减少并造成环境污染的行为，解释为刑法上的处置行为。被告人戴某无危险废物经营许可证，被告人肖某、钟某明知他人无危险废物经营许可证，不当贮存和运输危险废物，造成危险废物数量减少并严重污染环境，故应认定均构成污染环境罪。

江西省南昌市新建区人民法院判决如下：

一、被告人戴某犯污染环境罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币600000元，犯伪造公司印章罪，判处拘役六个月，并处罚金人民币10000元，决定执行有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币610000元；

二、被告人肖某犯污染环境罪，判处有期徒刑四年六个月，并处罚金人民币200000元。

三、被告人钟某犯污染环境罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币10000元；

四、对公安机关在被告人戴某处暂扣款人民币410000元，由扣押机关依法处理。

一审判决后，被告人戴某提出上诉。江西省南昌市中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，裁定：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

1. 行为人在未取得危险废物经营许可证的情况下从事“副产盐”的收集、运输、不当堆放等处置行为，造成“副产盐”堆放周边土壤、水体污染等严重后果，经专业鉴定机构鉴定，能够认定案涉“副产盐”危险废物属性的，构成污染环境罪。

(1)“副产盐”应当评价为“危险物质”。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《环境污染刑事解释》)第十七条第一项的规定,危险废物是指列入国家危险废物名录,或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的,具有危险特性的废物。涉案“副产盐”未被列入《国家危险废物名录》。对于未列入国家危险废物名录及虽被列入国家危险废物名录,但来源和相应特征不明确的物质,由生态环境部门、公安机关等出具书面认定意见的,进行区分处理。具体到本案,在对涉案“副产盐”的属性无法确定的情况下,由专业鉴定机构抽取典型样品进行检测,最终得出危险废物的鉴定结论,由此“副产盐”具有现实的危险特性,应当评价为“危险废物”。

(2)收集、运输、不当堆放等行为应当被评价为处置行为。首先,从语词含义分析。相较于《中华人民共和国刑法》污染环境罪“排放、倾倒或者处置”并列表述的具体描述,“处置”语义具有一定的不明确性,具有较大的解释空间,可以认为“处置行为”本身涵盖了更多的行为模式。其次,从体系解释考虑。处置应为在排放、倾倒方式以外以其他方式处理的行为,且与“排放”“倾倒”具有危害结果的相当性,即严重污染环境的行为。最后,从司法解释具体规定来看,《环境污染刑事解释》规定,无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动,严重污染环境的,按照污染环境罪定罪处罚。可见,相关司法解释强调从实质角度分析“从事处置危险废物经营活动”,注重研判行为人的处置行为是否对环境造成严重污染。虽然《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百二十四条规定的处置行为并不包含贮存和运输行为,但综合运用法律解释方法,将以环境保护相关法律、司法解释禁止的方式来处理危险物质“副产盐”认定为处置行为,包括非法购买、收集、运输、不当堆放等,这样既不超出处置一词的含义边界,也能最大限度地保护环境法益,符合立法目的。

2. 生态修复作为恢复性司法理念的主要载体,应将被告人主动履行生态修复责任作为从宽处罚的量刑情节。生态修复是生态系统被犯罪行为破坏后对其

进行恢复的一种补救措施，是保护生态环境最为有效的司法救济方式，是恢复性司法的重要体现。在生态利益遭受犯罪行为侵犯的情况下，让被告人承担修复之责，既符合“谁破坏谁修复”的环境司法一般原则，也救济、修复了被犯罪行为破坏了的法益，同时也实现了惩罚与教育相结合的刑罚目的，也能获得良好的社会效果，满足生态文明建设和绿色发展的需要。本案判决根据宽严相济刑事政策的要求，遵循恢复性司法理念，坚持惩罚犯罪与修复生态并重，对被告人主动缴纳生态修复赔偿金的情节予以酌情从轻处罚，亦符合《环境污染刑事解释》第六条的要求。

编写人：江西省南昌市中级人民法院 张燕

江西省南昌市新建区人民法院 张凤 卢芬

破坏野生动物资源案件中野化放归恢复性措施的法律适用

——王某某等危害珍贵、濒危野生动物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

四川省高级人民法院(2022)川刑终356号刑事附带民事裁定书

2. 案由：危害珍贵、濒危野生动物罪

【基本案情】

四川省人民检察院成都铁路运输分院指控被告人王某某等13人犯危害珍贵、濒危野生动物罪向成都铁路运输中级法院提起公诉。在诉讼过程中，四川省人民检察院成都铁路运输分院以社会公共利益受到损害为由，又向成都铁路运输中级法院提起附带民事公益诉讼。

162 中国法院2025年度案例·刑事案例四

2020年12月，被告人王某某与被告人陈某约定，由陈某负责收购野生猕猴，王某某安排被告人江某接收。陈某先后找到被告人贺某、陈某1帮其收购、运输野生猕猴。2020年12月至2021年1月，被告人次某、杨某、方某、杨某、蔡某、吴某、华某、王某将非法猎捕的野生猕猴以每只1400元至2000元不等价格分别卖给陈某、贺某等人。陈某、贺某分三次将收购的112只野生猕猴